رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٢١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥١٠٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١٨هـ

الموضوعات

تراخيص - بلدية - ترخيص ورش ومعارض - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - الترخيص بتسوير أرض وبناء ملاحق - مخالفة استعمال الترخيص - مخالفة استخدام المخطط - التعهد بإزالة البناء.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحها ترخيصاً لعقارها وفق الاستعمال المعتمد للمخطط - الثابت أن المدعية تملك أرضاً ضمن مخطط معتمد لإقامة الورش والمعارض، وقد تقدمت إلى المدعى عليها بطلب ترخيص، فأصدرت المدعى عليها ترخيص تسوير وملاحق، وتضمن الترخيص استعمال العقار بشكل خاص، وأن يتعهد صاحب الترخيص بإزالة البناء متى ما طلب منه ذلك، وبعد مدة طلبت المدعى عليها من المدعية إزالة البناء المخالف لاستخدام المخطط - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إخلال المدعية بالإجراءات اللازمة لمنح الترخيص أو مخالفة عقارها للاشتراطات النظامية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن عقار المدعية تحول إلى استراحات تؤجر بالمخالفة لاستخدام المخطط واستعمال الترخيص، وأن المدعية تعهدت بإزالة البناء متى ما طلب منها

ذلك؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٢، ٥) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، حاصلها: أن موكلته تمتلك قطعة أرض بالمخطط رقم (...) الواقع في حي القادسية بمدينة الرياض، وأن المخطط معتمد لإقامة ورش ومعارض بموجب خطاب مدير عام التخطيط العمراني رقم (١٠٣٩٨١) لعام ١٤٣١هـ، حيث تم التقدم إلى بلدية الروضة لإصدار رخصة ورش ومعارض، فأصدرت البلدية رخصة تسوير وملاحق، وتضمنت الرخصة شرط الإزالة في حال طلبت الأمانة ذلك لغرض استخدامها في النشاط المخصص لها، مشيراً إلى أن موكلته قد طلبت رخصة إقامة ورش ومعارض إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك رغم إقرارها بأن النشاط المخصص لهذه الأرض هو ورش ومعارض، وقد أقدمت المدعى عليها على فصل كافة الخدمات من كهرباء ومياه

عن عقار موكلته والذي تبين بعد المراجعة أنه كان بتوجيه من الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ، بشأن فصل خدمة الكهرباء على المواقع المخالفة الواقعة في حي القادسية، موضحاً بأن موكلته لم ترتكب أي مخالفة في الصك ورخصة البناء والتسوير الممنوحة لها بموجب الفسوح التي صدرت من بلدية الروضة وبموجبها تم إدخال الكهرباء والماء حيث لم يتم استخدام الموقع لأي غرض مخالف، ذاكراً أن موكلته تقدمت بشكوى أمام لجنة الشكاوى والتظلمات بأمانة منطقة الرياض قيدت بالرقم (٤٢٠٠٣٠٥٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، وطلب في ختام صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بمنح موكلته رخصة ورش ومعارض. وبعد قيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى الدائرة، نظرتها على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، حيث قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً جاء فيها: أنه صدر قرار لجنة التظلمات والشكاوى رقم (٧٧) بالاجتماع الخامس والعشرين لعام ١٤٤٢هـ المتضمن: "الالتزام بنوع المخطط المعتمد واستعمالات الأراضي فيه (معارض سيارات، سوق تجاري، تجاري)، مشيراً إلى أن المخطط يقع ضمن المنطقة المخصصة لحراج السيارات، وسبق أن تم السماح سابقاً لهذه المواقع بالتسوير على أن يتم استخدامها بشكل خاص، ويتعهد أصحاب هذه المواقع بإزالة المباني متى ما طلبت الأمانة ذلك، وصدر قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ بإزالة المباني المخالفة في منطقة الحراج، وبموجبه تم الخروج لهذه المواقع واتضح أنها تحولت إلى استراحات

تؤجر بشكل مخالف وتم تجزئة كل موقع لعدة استراحات؛ مما أدى إلى مخالفات في الاستخدام ومخالفات البناء، طالباً الحكم برفض الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعية، قدم مذكرةً أكد فيها على ما جاء في صحيفة الدعوى، وقد حصرت وكيلة المدعية الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بمنح موكلتها ترخيصاً وفقاً للاستعمال المعتمد للمخطط. ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن الامتناع عن منحها ترخيصاً وفقاً للاستعمال المعتمد للمخطط؛ عليه فإن الدعوى تكون حينئذٍ داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً وفقاً للمادة (١٣) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني

للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، وذلك بالنظر إلى مقر المدعى عليها. وأما عن قبول الدعوى، فلما كان القرار المتظلم منه يعد من القرارات السلبية والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الشأن بالطعن عليها بتجدد الامتناع وفقاً لما استقر عليه القضاء؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. أما عن الموضوع، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تمتلك قطعة الأرض رقم (...) بالمخطط رقم (...) بحي القادسية بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ، وأن الثابت تقدمها للمدعى عليها بطلب الحصول على ترخيص على عقارها وفق الاستعمال المعتمد للمخطط، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك، وبما أن المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ نصت على أنه: "لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح"، كما نصت المادة الخامسة من النظام على أن: "أ-تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه. ب-يجب على الوزارة -إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط

المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات، وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها"، وبما أن ممارسة أي نشاط يستلزم الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بعد اكتمال جميع الإجراءات، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد عدم إكمال المدعية للإجراءات اللازمة لمنح الترخيص، أو مخالفة عقارها للاشتراطات النظامية؛ وعليه فإن امتناع المدعى عليها عن منح المدعية الترخيص مخالف للنظام. ولا ينال من ذلك تمسك المدعى عليها بما جاء في قرار لجنة التظلمات والشكاوى رقم (٧٧) بالاجتماع الخامس والعشرين لعام ١٤٤٢هـ المتضمن: "الالتزام بنوع المخطط المعتمد واستعمالات الأراضي فيه (معارض سيارات، سوق تجاري، تجاري)، وكذلك قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ؛ إذ إنها تضمنت النص على الالتزام بنوع المخطط وأن لا يتم الترخيص إلا وفقاً للاستعمال المعتمد للمخطط، وليس فيها ما يدلّ على مخالفة المدعية للإجراءات والاشتراطات النظامية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض المتضمن الامتناع عن منح (...) رخصةً وفقاً للاستعمال المعتمد للمخطط على عقارها المملوك لها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ المدعى عليها سمحت لأصحاب المواقع والتي يقع ضمنها موقع المستأنف ضدها بالتسوير على أن يتم استخدامها بشكل خاص وأن يتعهد أصحاب هذه المواقع بإزالة المباني متى طلبت الأمانة ذلك، وحيث تحولت هذه المواقع إلى استراحات تؤجر بشكل مخالف وتم تجزئة كل موقع إلى عدة استراحات مما أدى إلى مخالفات في الاستخدام ومخالفات في البناء، وبما أن المخطط رقم (٢٨٦١) والذي تقع عليه أرض المستأنف ضدها معتمد على أنه معارض سيارات وسوق تجاري؛ فإن المحكمة ترى ما اتجهت إليه الجهة سليم.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.